

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6121/2548

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
นายจำนงค์ ปานช้าง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 212, มาตรา 219, มาตรา 225

ศาลชั้นต้นวางโทษจำคุกจำเลย 4 เดือน และปรับ 40,000 บาท รอการลงโทษจำคุกไว้ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 แก้เป็นจำคุก 6 เดือนไม่รอการลงโทษเป็นการแก้ไขมาก และเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในสถานหนักโดยไม่รอการลงโทษ เท่ากับโจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษเพียงประการเดียว มิได้อุทธรณ์ขอให้กำหนดโทษสูงขึ้นด้วย การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 กำหนดโทษจำคุกข้อหาความผิดดังกล่าวสูงขึ้น จึงเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ แม้จำเลยไม่ได้ฎีกาในปัญหานี้ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ตรีของกลาง และจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาไม้ไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีย่อยตราค่าภาคหลวง หรือย่อยตรารัฐบาลขาย และข้อหาไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาทำไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้และแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง, 74 ฐานไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 4 เดือน และปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 20,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบไม้แดงและไม้สะเดาจำนวน 12 ท่อน ข้อหาอื่นและคำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคสอง (ที่ถูกลด มาตรา 73 วรรคสอง (2) ฐานไม้แปรรูปรวมปริมาตรไม้เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต) อีกกระทงหนึ่งด้วย จำคุก 1 ปี ส่วนความผิดฐานไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 9 เดือน ไม่ลงโทษปรับและไม่รอการลงโทษ ริบไม้แปรรูป 125 แผ่นของกลาง นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการแรกว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานมิได้แปรรูป รวม ปริมาตรไม้เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกกระทงหนึ่งชอบหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้นำสืบให้เห็น ว่ามีการคัดสำเนาประกาศรัฐมนตรีกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ไว้ในท้องที่เกิด เหตุและจำเลยทราบประกาศนั้นแล้ว จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในข้อหาดังกล่าวได้ เห็น ว่า ตามคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดเจนแล้วว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ ออกประกาศให้กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตลอดเขตท้องที่จังหวัดทุกจังหวัด โดยมีการคัดสำเนาประกาศไว้ในท้องที่เกิดเหตุและจำเลยได้ทราบประกาศดังกล่าว แล้ว เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาความผิดดังกล่าวย่อมฟังได้ว่าจำเลย กระทำความผิดดังกล่าวตามฟ้อง และเมื่อข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้น มาตรา 73 วรรคสอง (2) กำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกเพียง 1 ปี ศาลจึง พิจารณาลงโทษจำเลยได้โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบคำรับ สารภาพของจำเลย ส่วนที่จำเลยฎีกาประการสุดท้ายขอให้รอกการลงโทษในความผิด ฐานมิได้แปรรูปไม้ไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาข้อนี้เพราะเห็นว่าต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาแก้คำพิพากษาศาล ชั้นต้นที่ให้รอกการลงโทษเป็นไม่รอกการลงโทษ เป็นการแก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำ เลย จึงไม่ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 219 คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาข้อนี้จึงไม่ชอบ ศาล ฎีการับวินิจฉัยและเห็นว่าปริมาณไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปที่จำเลยมิได้แปรรูปเป็นความ ผิด รวมปริมาตร 3.64 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก สร้างความ เสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศชาติ พฤติการณ์แห่งคดีจึงร้ายแรง ทั้งข้อหา ความผิดฐานมิได้แปรรูปฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาลงโทษจำเลยโดยไม่รอกการ

ลงโทษซึ่งเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรขอการลงโทษในข้อหา
ความผิดนี้เช่นกัน ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปฯ นั้น
โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในสถานหนักโดยไม่รอกการลงโทษ เท่ากับโจทก์
อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษเพียงประการเดียว มิได้อุทธรณ์ขอให้กำหนดโทษสูง
ขึ้นด้วย การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 กำหนดโทษจำคุกข้อหาความผิดดังกล่าวสูงขึ้น จึง
เป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ แม้จำเลยไม่ได้ฎีกาใน
ปัญหานี้แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามี
อำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยัง
มิได้แปรรูปฯ ให้ลงโทษจำเลย จำคุก 4 เดือน ลงโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 2 เดือน เมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานอื่น
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 แล้ว รวมจำคุก 8 เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(เกรียงชัย จິงจตุรพิธ-วิชัย วิวิตเสวี-ธานีศ เกศวพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ปัญหาที่น่าสนใจของคดีนี้อยู่ที่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ที่บัญญัติว่า "คดีที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย เว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในทำนองนั้น" ในคดีนี้การที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในสถานหนักโดยไม่รอกการลงโทษ มีความหมายว่าเป็นการอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์เพิ่มเติมโทษจำเลยหรือไม่ คดีนี้ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปฯ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลชั้นต้นวางโทษจำคุก 4 เดือนและปรับ 40,000 บาท ลดกึ่งหนึ่งเหลือ 2 เดือน และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาแก้ในข้อหานี้ เป็นจำคุก 6 เดือน ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์เท่ากับเป็นการอุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษประการเดียว แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเท่าที่ผ่านมามีหลายเรื่อง เช่น ฎีกาที่ 1231/2508 ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษตามมาตรา 289 ถือได้ว่าโจทก์ฎีกาขอให้วางโทษจำเลยให้หนักขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212, 225 ฎีกาที่ 677/2510 ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษตามมาตรา 297 ถือได้ว่าโจทก์ฎีกาขอให้วางโทษจำเลยให้หนักขึ้น ฎีกาที่ 436/2511 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยผิดฐานทำร้ายร่างกายสาหัสแต่ไม่มีเจตนาฆ่า โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานพยายามฆ่า ถือได้ว่าเป็นอุทธรณ์ในทำนองขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยให้หนักขึ้น ฎีกาที่ 435/2514 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 297, 80 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 288, 80, 72 จำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียว ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษ

ตามมาตรา 297 โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษฐานพยายามฆ่า แม้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 288, 80 ศาลฎีกาก็กึ่งโทษให้หนักกว่าที่ศาลชั้นต้นลงมาไม่ได้ เพราะโจทก์มิได้อุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้กระทำโดยบันดาลโทสะ และมีได้ขอให้ลงโทษจำเลยให้หนักขึ้น ฎีกาที่ 2153/2519 คดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรง จำเลยรับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐาน ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาควรจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ลดโทษเลยนั้น พอเข้าใจได้ว่าโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้น ฎีกาที่ 234/2530 คดีปล้นทรัพย์ โจทก์ฎีกาขอให้ระวางโทษจำเลยอีกกึ่งหนึ่งนั้น ถือได้ว่าโจทก์ขอให้ลงโทษตามมาตรา 340 ตรีแล้ว โดยระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 340 กึ่งหนึ่ง ฎีกาที่ 3741/2540 คดีวางระเบิดฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษประหารชีวิตโดยไม่ต้องลดโทษให้จำเลยเท่ากับเป็นการเพิ่มโทษจำเลยโดยโจทก์ไม่ได้ฎีกา ฎีกาที่ 3987/2543 คดีพรากผู้เยาว์ โจทก์อุทธรณ์เพียงว่าไม่ควรรอกการลงโทษแก่จำเลยทั้งสอง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นไม่รอกการลงโทษแต่กำหนดโทษใหม่สูงกว่าที่ศาลชั้นต้นลงมา เมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองให้หนักขึ้น จึงเป็นการเพิ่มเติมโทษต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ฎีกาที่ 4647/2548 จำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 20 เม็ด ซึ่งมีใช้จำนวนเล็กน้อย ศาลฎีกาจึงไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลอุทธรณ์ภาค 7 ที่รอกการลงโทษให้แก่จำเลย แม้โจทก์จะมีได้ฎีกาโดยตรงว่าไม่สมควรรอกการลงโทษให้แก่จำเลยก็ตาม แต่การที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำความผิดของจำเลยเป็นความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้ฎีกาในทำนองขอให้เพิ่มเติมโทษแก่จำเลยแล้ว ศาลฎีกาจึงชอบที่จะพิพากษาแก้เป็นไม่รอกการลงโทษให้จำเลยได้ ไม่เป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยอันจะต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212 ด้วย

ความเคารพ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) คดีนี้โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยใน
สถานหนักโดยไม่รอการลงโทษ ย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่าโทษที่ศาลชั้นต้นวางมา
และการใช้ดุลพินิจรอการลงโทษนั้น โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คัดค้านมา (2)
โทษที่ศาลชั้นต้นวางมาก่อนลดเพียง 4 เดือน แต่ระวางโทษตามกฎหมายมีโทษชั้น
สูงจำคุกถึง 5 ปี และ (3) ตามนัยฎีกาที่ 4647/2548 การอุทธรณ์ในทำนองขอเพิ่ม
โทษ มิจำเป็นต้องใช้ถ้อยคำตรง ๆ เพียงแต่สื่อความหมายในทำนองว่าเป็นการขอให้เพิ่ม
เต็มโทษแก่จำเลยก็ใช้ได้แล้ว ดังนั้น ถ้อยคำที่ว่าว่าอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานหนักจึง
น่าจะไม่ใช่มีความหมายเพียงว่าเท่ากับโจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษเพียง
อย่างเดียว ประทีป อ่าววิจิตรกุล